

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1965/2534

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์ร่วม

นาย วิชา ชิว การุณ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี สิทธิ กา เมนต์ กับ

พวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 274, มาตรา 275

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง

โจทก์และโจทก์ร่วมฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันเลียนเครื่องหมายการค้า คำว่า แจ็คสัน JACKSON ของโจทก์ร่วมซึ่งได้จดทะเบียนแล้วและโจทก์ร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของโจทก์ร่วมประเภทกางเกงยีนสำเร็จรูปนำออกจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป โดยจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า JACKSON(แจ็คซอง) กับสินค้ากางเกงยีนของจำเลยทั้งสองเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมและร่วมกันจำหน่ายและเสนอจำหน่ายกางเกงยีนที่มีเครื่องหมายการค้าเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมแก่ประชาชนทั่วไป แต่ทางนำสืบของโจทก์และโจทก์ร่วมกลับปรากฏว่า โจทก์ร่วมหาได้นำเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าวที่ได้รับโอนมาไปใช้กับสินค้ากางเกงยีนของโจทก์ร่วมไม่ โจทก์ร่วมผลิตและจำหน่ายกางเกงยีนติดเครื่องหมายการค้าคำว่า JACKSON และข้างหน้ามีรูปกีตาร์1 ตัว วางตั้งเฉียง จำเลยทั้งสองได้เลียนเครื่องหมายการค้าJACKSON ซึ่งเขียนด้วยตัวพิมพ์

ใหญ่มีรูปกีตาร์ ของ โจทก์ร่วมโดยเพิ่มอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัว G อีก 1 ตัว ทำยคำ่ว่า JACKSON เป็น JACKSONGและดัดแปลงรูปกีตาร์ ให้แตกต่างจากของโจทก์ร่วมเพียงเล็กน้อยดังนี้ เมื่อปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า JACKSON มีรูปกีตาร์ของโจทก์ร่วมยังมิได้รับการจดทะเบียน จึงมีผลเท่ากับโจทก์และโจทก์ร่วมอ้างว่าจำเลยทั้งสองเลียนเครื่องหมายการค้ายังมิได้จดทะเบียนของโจทก์ร่วมข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาดังกล่าวจึงแตกต่างกับข้อเท็จจริงดัง ที่กล่าวในฟ้องไม่อาจลงโทษจำเลยทั้งสองตามฟ้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192วรรคสอง.

โจทก์ฟ้องว่า นายวิชา ชิวการุณ ผู้เสียหายเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า คำว่า JACKSON (แจ๊คสัน) จดทะเบียนต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้ว ได้นำเครื่องหมายการค้ามาใช้กับสินค้ากางเกงยีนสำเร็จรูปของผู้เสียหาย จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันเลียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นอักษรโรมันคำว่า jACKSON (แจ๊คสัน) ของผู้เสียหายดังกล่าว โดยจำเลยทั้งสองปักเครื่องหมายการค้าเป็นอักษรโรมันคำว่า JACKSONG (แจ๊คซอง) ลงบนแถบผ้าติดบนสินค้ากางเกงยีนของจำเลยทั้งสอง เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าคำว่า JACKSON (แจ๊คสัน) ของผู้เสียหายแล้วจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันจำหน่ายและเสนอจำหน่ายสินค้ากางเกงยีน ซึ่งเลียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 91, 274, 275

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณาผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้น
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์ โจทก์ร่วมอุทธรณ์ โดยอธิบดีกรมอัยการรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อ
เท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 33, 83, 274, 275 ให้เรียงกระทงลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91 โดยวางโทษปรับจำเลยที่ 1 กระทงละ 2,000 บาท รวม
ปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 4,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 กระทงละ 3 เดือน และปรับ
กระทงละ 2,000 บาท รวมจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 6 เดือน ปรับ 4,000 บาทไม่
ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุก จำเลยที่ 2 ให้รอการลงโทษไว้
มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระค่า
ปรับ สำหรับจำเลยที่ 1 ให้ยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ ส่วนจำเลยที่ 2 ให้กักขังแทนค่า
ปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30

โจทก์ร่วมและจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์และโจทก์ร่วมฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันเลียน
เครื่องหมายการค้าคำว่า JACKSON (แจ๊คสัน) ของโจทก์ร่วมซึ่งเครื่องหมายการค้า
ดังกล่าวได้จดทะเบียนต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วและโจทก์ร่วม
ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของโจทก์ร่วมประเภทกางเกงยีนสำเร็จรูป
นำออกจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป โดยจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า
JACKSONG (แจ๊คสัน) กับสินค้ากางเกงยีนของจำเลยทั้งสองเพื่อให้ประชาชนหลง

เชื่อว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม และร่วมกันจำหน่ายและเสนอจำหน่ายซึ่งทางเกนยีนที่มีเครื่องหมายการค้าเลียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมแก่ประชาชนทั่วไป แต่ทางนำสืบของโจทก์และโจทก์ร่วมกลับปรากฏว่าโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า JACKSON แจ็คสันที่จดทะเบียนแล้วในจำพวก 38 สำหรับสินค้าที่ได้ระบุไว้คือทางเกนยีนโดยได้รับโอนมาจากบริษัทแจ๊คสัน การ์เมนต์คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2529 โจทก์ร่วมหาได้นำเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าวที่ได้รับโอนมาไปใช้กับสินค้าทางเกนยีนของโจทก์ร่วมไม่ นอกจากนี้โจทก์และโจทก์ร่วมยังนำสืบว่า โจทก์ร่วมผลิตทางเกนยีนออกจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง โดยติดเครื่องหมายการค้าเป็นตัวอักษรโรมันคำว่า JACKSON และข้างหน้า มีรูปกีตาร์ 1 ตัว วางตั้งเฉียง ปักบนป้ายผ้าติดตรงขอบสะเอวทางเกนยีนด้านนอกข้างหลังด้านขวา เมื่อต้นปีพ.ศ. 2529 โจทก์ร่วมทราบจากตัวแทนจำหน่ายซึ่งมาจากประเทศแถบอาหรับว่ามีทางเกนเลียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ร่วม โดยใช้ชื่อว่า JACKSONG เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2529 โจทก์ร่วมได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า JACKSON โดยมีรูปกีตาร์ 1 ตัวอยู่ข้างหน้า ดังที่โจทก์ร่วมติดไว้กับสินค้าทางเกนยีนของโจทก์ร่วมต่อนายทะเบียน เครื่องหมายการค้า แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแจ้งให้โจทก์ร่วมทราบว่าเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ร่วมขอจดทะเบียนเหมือนหรือเกือบเหมือน กับของจำเลยที่ 1 ที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ให้โจทก์ร่วมไปตกลง กันเองกับจำเลยหรือนาคดีสู่ศาล ต่อมาเมื่อกลางเดือนมีนาคม 2530 โจทก์ร่วมทราบแหล่งผลิตทางเกนยีนของจำเลยที่ 1 จึงไปแจ้งความที่กองปราบปรามและนำเจ้าพนักงานตำรวจไปทำการตรวจ ค้นห้จำเลยที่ 1 และจับกุมจำเลยที่ 2 พร้อมยึดทางเกนยีนติดเครื่องหมายการค้า JACKSONG มีรูปกีตาร์อยู่ข้างหน้าป้ายผ้าเครื่องหมายการค้า JACKSONG ซึ่งตัวอักษร G ปิดด้วยด้ายสีขาวและทางเกนยีนยี่ห้อแจ๊คสัน 1 ตัว เป็นของกลาง จากทางนำสืบดังกล่าว

เป็นการนำเสนอให้เห็นว่า จำเลยทั้งสองได้เลียนเครื่องหมายการค้าJACKSON ซึ่งเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่มีรูปกีตาร์ของโจทก์ร่วม โดยเพิ่มอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัว G อีก 1 ตัว ท้ายคำว่า JACKSON เป็น JACKSONGและดัดแปลงรูปกีตาร์ให้แตกต่างจากของโจทก์ร่วมเพียงเล็กน้อยเมื่อปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ร่วมยังมิได้รับการจดทะเบียน จึงมีผลเท่ากับโจทก์และโจทก์ร่วมอ้างว่าจำเลยทั้งสองเลียนเครื่องหมายการค้ายังมิได้จดทะเบียนของโจทก์ร่วม ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาดังกล่าวแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องของโจทก์และโจทก์ร่วมที่บรรยายว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันเลียนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์ร่วม พยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมาไม่อาจทำให้ฟังว่าจำเลยทั้งสองได้เลียนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์ร่วมจำหน่ายและเสนอจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเลียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ร่วมจึงไม่อาจลงโทษจำเลยทั้งสองตามฟ้องได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วม.

(โสภณ จันทรธนะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ